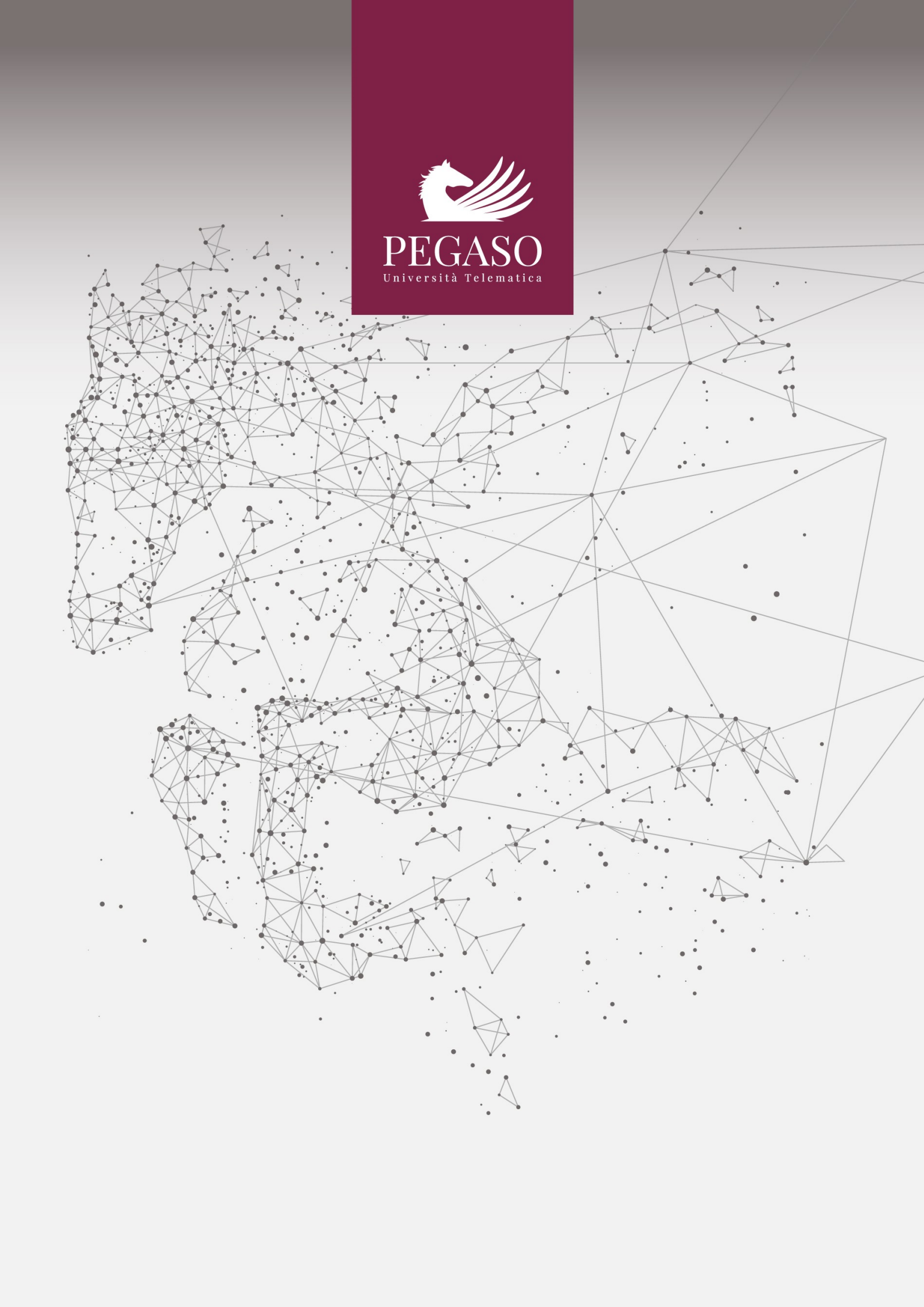

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 IL DIRITTO DI RETTIFICA 3

2 IL DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO 6

3 IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE 10

BIBLIOGRAFIA 15

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Il diritto di rettifica

Il diritto di rettifica fu introdotto per la prima volta in Italia nel contesto dell'attività giornalistica con l'articolo 8 della legge 47/1948, rubricato "*risposte e rettifiche*", che prevede al primo comma che:

> *Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.*

L'articolo prosegue disciplinando le modalità di pubblicazione delle rettifiche, che deve avvenire con le stesse modalità con cui è stata diffusa la notizia da rettificare.

Lo scopo di tale previsione era non solo quello di assicurare la correttezza delle informazioni diffuse dalle testate giornalistiche, ma anche permettere alle persone di tutelare la propria identità e la propria reputazione.

In seguito, nel contesto della tutela dei dati personali, l'articolo 12 della Direttiva 95/46/CE nell'ambito della disposizione riguardante il diritto di accesso prevedeva alle lettere b) e c) anche il diritto dell'interessato di ottenere dal responsabile del trattamento (che corrisponde al titolare della terminologia del GDPR)

> *b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato.

Oggi il diritto di rettifica è disciplinato dall'articolo 16 del GDPR:

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Il principio alla base del diritto di rettifica è che l'interessato deve poter sempre avere un controllo sulle informazioni che lo riguardano e, quindi, il potere di correggerle e aggiornarle nel caso in cui fossero inesatte o obsolete. Questo anche a protezione del suo diritto all'immagine, per fare in modo che la sua identità digitale sia il più possibile corrispondente alla sua identità reale.

Con "rettifica" si intendono vari tipi di operazioni: la modifica, l'integrazione, la correzione, l'aggiornamento.

Non vi sono particolari formalità per la presentazione di una domanda di rettifica; in ogni caso, il titolare deve adempiere senza ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento dell'istanza. Solo se la richiesta implica delle operazioni particolarmente complesse, il titolare può prorogare il termine fino a tre mesi (complessivi), dandone comunicazione preventiva all'interessato.

Il titolare deve poi comunicare la rettifica a ciascuno dei destinatari dei dati, se questo è possibile e non ne deriva uno sforzo sproporzionato a carico del titolare.

Se il titolare decide di negare la rettifica, deve rispondere all'interessato entro trenta giorni informandolo delle motivazioni del diniego e della possibilità di proporre reclamo all'Autorità.

Il diritto di rettifica può quindi riguardare dati inesatti, ma anche dati incompleti. Nel caso di inesattezza, si fa riferimento alla presenza di errori fattuali nei dati, mentre non si può ottenere la

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

rettifica di valutazioni o giudizi soggettivi espressi nei confronti dell'interessato. Per quanto riguarda l'integrazione dei dati incompleti rispetto alla finalità del trattamento, l'interessato può anche fornire una dichiarazione integrativa.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Il diritto di limitazione del trattamento

Il diritto di limitazione del trattamento è una novità del GDPR anche se, per certi versi, poteva essere ricavato in via interpretativa già sulla base della normativa precedente, con particolare riferimento al "congelamento dei dati" previsto dal vecchio articolo 12 lett. b) della Direttiva 95/46/CE.

Il diritto di limitazione è disciplinato dall'articolo 18 del GDPR, che così dispone:

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Come si evince dalla lettura della norma, tale diritto non può essere esercitato indiscriminatamente, ma il GDPR prevede alcuni casi specifici in cui è possibile chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati:

a) Quando l'interessato ha contestato l'esattezza dei propri dati personali, la limitazione del trattamento può essere disposta, su richiesta dell'interessato, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare tale esattezza. Non possono però rientrare nella limitazione quelle attività di trattamento che sono necessarie per verificare l'esattezza, a meno che questa attività non possa essere effettuata diversamente.

b) Quando l'interessato sostiene che il trattamento dei dati personali è illecito, ma si oppone alla cancellazione e chiede, invece, la limitazione del trattamento.

c) Quando l'interessato ha bisogno di evitare la cancellazione dei dati da parte del titolare perché questi gli servono per esercitare, accertare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.

d) Quando l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, si può limitare il trattamento per il periodo di attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Emerge da queste ipotesi come il diritto alla limitazione del trattamento possa essere usato dall'interessato come uno strumento utile per contestare le modalità di trattamento realizzate dal titolare che potrebbero non essere state in linea con le disposizioni del GDPR. Si pensi, infatti, ai casi in cui il trattamento ha avuto a oggetto dati inesatti, o è stato realizzato in modo illecito o, a fronte dell'esercizio del diritto di opposizione, vi sia la necessità di verificare che gli interessi del titolare prevalgano su quelli dell'interessato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In tutti i casi sopra citati, sussiste sempre un interesse o del titolare o dell'interessato a evitare la cancellazione dei dati, misura in fin dei conti più drastica, ma a limitarne il trattamento.

Il paragrafo 2 dell'articolo 18 prevede alcune eccezioni, in presenza delle quali i dati possono essere trattati anche durante il periodo della limitazione con modalità diverse dalla mera conservazione:

- In presenza del consenso dell'interessato;
- Per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- Per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica;
- Per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

Il considerando 67 contiene alcune interessanti indicazioni esemplificative con riguardo alla modalità di limitazione del trattamento:

CONSIDERANDO 67: *Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l'altro, nel trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato.*

Per ottenere la limitazione del trattamento serve una richiesta esplicita da parte dell'interessato, che deve indicare l'ipotesi, rientrante tra quelle indicate dall'articolo 18, che giustifica la domanda.

Non sono previste modalità particolari di esercizio del diritto di limitazione del trattamento anche se, in ogni caso, l'interessato deve poter essere identificato tanto che, in caso di dubbi

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ragionevoli, il titolare può chiedere informazioni aggiuntive riguardanti l'identità del soggetto che ha formulato la richiesta.

Nel caso in cui il titolare intenda rifiutare la limitazione del trattamento, deve comunicare la propria decisione e le relative motivazioni all'interessato senza ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Per sua stessa natura il diritto di limitazione del trattamento ha carattere temporaneo: la durata della limitazione non deve eccedere quella del presupposto che l'ha causata.

Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, nella sezione riguardante i diritti degli interessati, si possono trovare alcune indicazioni utili per quanto riguarda il diritto alla limitazione del trattamento:

"*Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell'interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante)*.

RACCOMANDAZIONI

Il diritto alla limitazione prevede che il dato personale sia "contrassegnato" in attesa di determinazioni ulteriori; pertanto, è opportuno che i titolari prevedano nei propri sistemi informativi (elettronici o meno) misure idonee a tale scopo."

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Il diritto di opposizione

Il diritto di opposizione era già previsto dalla Direttiva 95/46/CE all'articolo 14. Il legislatore europeo è però intervenuto con il GDPR per ampliare la portata di questo diritto. Rispetto alla disciplina più generale contenuta nel D.Lgs 196/2003 nel vecchio articolo 7.4, invece, la normativa introdotta dal GDPR ha una portata ristretta, perché il diritto di opposizione può oggi essere esercitato solo in quattro ipotesi specifiche.

Il diritto di opposizione è oggi disciplinato dall'articolo 21 del GDPR, che prevede:

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

I considerando rilevanti per quanto riguarda questo diritto sono i n. 69 e 70:

CONSIDERANDO 69: *Qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi, l'interessato dovrebbe comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare. È opportuno che incomba al titolare del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.*

CONSIDERANDO 70: *Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato dovrebbe avere il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale trattamento, sia con riguardo a quello iniziale o ulteriore, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Tale diritto dovrebbe essere esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato e presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione.*

Ai sensi dell'articolo 21, dunque, l'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, e per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Tuttavia, anche il diritto di opposizione non può essere esercitato indiscriminatamente, ma solo in alcune ipotesi specifiche previste dalla normativa.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In particolare, l'interessato può opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano solo quando il trattamento si fondi su una delle seguenti basi giuridiche:

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lettera e)
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (articolo 6, paragrafo 1, lettera f).

Altra ipotesi in cui è possibile esercitare il diritto di opposizione, prevista dal paragrafo 2, è quella in cui i dati siano trattati per finalità di marketing diretto.

Infine, è possibile opporsi al trattamento dei dati personali quando questo avvenga per finalità di ricerca scientifica, storica o statistica (paragrafo 4).

Conseguenza del diritto di opposizione è quindi l'obbligo in capo al titolare di astenersi dal trattamento dei dati.

Il titolare mantiene comunque la facoltà di dimostrare che i suoi interessi specifici connessi al trattamento prevalgono su quelli evidenziati dall'interessato.

L'interessato può esercitare il diritto di opposizione in qualsiasi momento. Un caso di opposizione preventiva al trattamento, previsto dal legislatore, è l'iscrizione al "Registro delle opposizioni" per quanto riguarda il marketing diretto telefonico.

Anche per quanto riguarda il diritto di opposizione non sono previste modalità particolari per il suo esercizio; in ogni caso, l'interessato deve essere identificato.

Il titolare deve rispondere alla richiesta di opposizione senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese, prorogabile di altri due mesi nei casi in cui ciò sia necessario.

Nelle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, l'EDPB fa un esempio interessante di applicazione del diritto di opposizione:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

"Per la videosorveglianza basata su un interesse legittimo (articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RDPP) o per la necessità di svolgere un compito di interesse pubblico (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), RDPP), l'interessato ha il diritto - in qualsiasi momento - di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento ai sensi dell'articolo 21 RDPP. A meno che il responsabile del trattamento non dimostri motivi legittimi e convincenti che prevalgano sui diritti e sugli interessi dell'interessato, il trattamento dei dati dell'interessato che ha fatto obiezione deve allora cessare. Il responsabile del trattamento deve essere obbligato a rispondere alle richieste dell'interessato senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese.

Nel contesto della videosorveglianza questa obiezione potrebbe essere fatta sia all'entrata, durante il tempo di permanenza, sia dopo l'uscita dall'area monitorata. In pratica ciò significa che, a meno che il responsabile del controllore non abbia validi motivi legittimi, il monitoraggio di un'area in cui potrebbero essere identificate persone fisiche è lecito solo se

(1) il controllore è in grado di interrompere immediatamente il trattamento dei dati personali quando richiesto, oppure

(2) l'area monitorata è limitata in modo così dettagliato che il responsabile del trattamento possa assicurare il consenso dell'interessato prima di entrare nell'area e non è un'area alla quale l'interessato, in quanto cittadino, ha diritto di accedere.

Queste linee guida non hanno lo scopo di identificare ciò che è considerato un interesse legittimo e vincolante (articolo 21 GDPR).

In caso di utilizzo della videosorveglianza a fini di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento in modo discrezionale, in quanto il diritto di opposizione è assoluto in tale contesto (articolo 21 (2) e (3) PILR).

Esempio: Un'azienda si trova in difficoltà a causa di violazioni della sicurezza all'ingresso del pubblico e utilizza la videosorveglianza per motivi di legittimo interesse, con lo scopo di catturare chi entra illegalmente. Un visitatore si oppone al trattamento dei suoi dati attraverso il sistema di videosorveglianza per motivi legati alla sua particolare situazione. La società tuttavia in questo

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

caso respinge la richiesta con la spiegazione che i filmati memorizzati sono necessari a causa di un'indagine interna in corso, avendo quindi motivi validi e legittimi per continuare il trattamento dei dati personali."

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- GDPR e Normativa Privacy, Commentario a cura di Giovanni Maria Riccio, Guido Scorza, Ernesto Belisario, Wolters Kluwer I Edizione (2018)
- EDPB, Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).